

عصام الفضل

محامي ومستشار قانوني

esam.elobab@gmail.com +97471198371 - +97430705577

الدوحة - قطر

ملخص

مستشار قانوني ومحام متميز بخبرة عملية تتجاوز 14 سنة في كل من قطر والمملكة العربية السعودية، والسودان، أمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات والنجاحات في إدارة الشؤون القانونية لكبرى الشركات العاملة في قطاعات الإنشاءات، والتجارة، والاستثمار، والتطوير العقاري، والمقاولات الهندسية، بالإضافة إلى الخبرة الكبيرة بمكاتب المحاماة الرائدة والمرموقة في تلك الدول، والتمثيل القضائي للعملاء في النزاعات المختلفة سواء عن طريق الأطر التقليدية لفض المنازعات من خلال المحاكم أو بواسطة الطرق البديلة كالتحكيم والتوفيق والوساطة، وكل ما يرتبط بذلك من إعداد المذكرات بالمطالبة والمدافعة والتعقيب على تقارير الخبراء وذلك بمختلف مراحل التقاضي حتى محكمة التمييز. خبير متخصص في صياغة العقود المختلفة وإدارتها بالكامل بما في ذلك عقود FIDIC، وEPC، وEMP، وعقود المناقصات والتجارة الالكترونية والاندماج والاستحواذ وقرارات الشركاء، وضمان الامتثال التام للقوانين والتشريعات والمتطلبات الحكومية وتقييم البحوث والدراسات القانونية التي يطلبها العملاء في المسائل المتنوعة ومنابعة كل ما يستجد من قوانين وانظمة ولوائح.

الخبرات العملية: -

مستشار قانوني أول

يوليو 2023 - وحتى الآن

بهباد يوسف بهزاد للمحاماة والاستشارات القانونية - الدوحة - قطر

- إدارة ومتابعة العمل بالمكتب وإدارة الاجتماعات ومقابلة العملاء والموكلين بالتنسيق مع المالك .
- الاشراف التام على عملية التقاضي وتوزيع القضايا على المستشارين القانونيين ومتابعة واعداد ومراجعة المذكرات المختلفة.
- التمثيل والحضور عن المكتب في المنازعات المختلفة سواء (اونلاين) أو عن طريق الحضور امام المحاكم.
- اعداد الدراسات والاستشارات القانونية التي يطلبها العملاء من حين لآخر وصياغة ومتابعة والاشراف على العقود المختلفة الخاصة بالعملاء مع الاطراف الاخرى، وعقود الاتفاق الخاصة بالمكتب.

مستشار قانوني

أكتوبر 2016 - نوفمبر 2020

مجموعة المحيسني القابضة للتنمية والاستثمار (الشريك العقاري للرأجي) المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة.

- الإشراف القانوني الكامل على الاستثمارات والمشاريع العقارية التابعة للمجموعة.
- صياغة ومراجعة مذكرات التفاهم (MOU) وعقود المشاريع المشتركة (Joint venture) وكافة العقود التي تبرمها المجموعة مع الآخرين ووضع شروط وبنود لصالح الشركة للحد من المخاطر.
- متابعة جميع القضايا المتعلقة بالمجموعة مع مكاتب المحاماة والمناقشة والمشاركة في تقوية الوضع القانوني للمجموعة وتحليل المستندات وتجميع البيئة اللازمة للحفاظ على حقوق المجموعة والعمل على تسوية النزاعات عن طريق التحكيم والتوفيق والوساطة لتقليل الوقت والمصروفات حفاظاً على أموال المجموعة.

مستشار قانوني

أغسطس 2015 - أكتوبر 2016

محمد العبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية - المملكة العربية السعودية - الرياض

- التقاضي: إعداد المذكرات واللوائح وبذل الجهد اللازم في المطالبة والمدافعة وتحليل الوثائق والمستندات القانونية، وفحص الأدلة، وبناء الاستراتيجيات الدفاعية المتماكة.
- الاستشارات والدراسات القانونية: تقديم المشورة القانونية التي يطلبها العميل استناداً على أنظمة وقوانين المملكة وإعداد الدراسات والبحوث القانونية.
- تأسيس الشركات: الاشراف على تأسيس الشركات ومتابعة الاجراءات مع فريق التعقيب والمراجعة وإعداد عقود التأسيس والاندماج والاستحواذ وقرارات الشركاء.

مستشار قانوني أول

يوليو 2013 - أغسطس 2015

شركة الشهباء للهندسة والمقاولات - السودان - الخرطوم

- قيادة الفريق القانوني بالشركة والإشراف على كافة المناقصات وعقود مشاريع البنية التحتية. وصياغة، ومراجعة، والتفاوض بشأن العقود الهندسية الكبرى مثل عقود (EPC)، (EMP)، وتمثيل الشركة في القضايا والمنازعات المختلفة أمام كافة المحاكم بمختلف درجاتها وأنوعها.

محام

فبراير 2011 – يوليو 2013

مكتبي الخاص للمحاماة والاستشارات القانونية – السودان – الخرطوم

- الترافع والتمثيل القضائي المتكامل للأفراد والشركات أمام كافة المحاكم السودانية في مختلف القضايا (المدنية، الجنائية، قضايا الشركات، الأحوال الشخصية، التجارة، الاستثمار، والعمل والعمل والعمال، وتنفيذ الأحكام).
- تقديم خدمات توثيق العقود، والمصادقة على المحررات القانونية، وتحليف اليمين بصفة رسمية ومعتمدة.
- تأسيس وتسجيل الشركات واسماء الاعمال وفقاً للقوانين السائدة بجمهورية السودان.

التعليم:-

درجة البكالوريوس في القانون مع مرتبة الشرف الثانية (L.L.B Honor in Law)

كلية القانون – جامعة النيلين الخرطوم – السودان

التراخيص والشهادات المهنية :-

- مقيد بلجنة قبول المحامين القطرية (محامي غير قطري).
- ترخيص ممارسة مهنة المحاماة بالسودان.
- شهادة قيد بنقابة المحامين السودانيين .
- حاصل على تفويض سعادة السيد رئيس القضاء بالسودان لسلطة تحليف اليمين والإقرارات المشفوعة باليمين والتصديق على المستندات والوثائق.
- خبير تحكيم ومحكم معتمد بمركز الفيسل للتحكيم – الخرطوم - السودان .
- شهادات دورات تدريبية في مجالات مختلفة (عقود التجارة الالكترونية والحد من مخاطرها، التحكيم والتوفيق، عقود الفيديك (FIDIC).

اللغات:-

اللغة العربية – اللغة الانجليزية

السمات والمميزات الشخصية:-

- المبادرة والابتكار: القدرة العالية على المبادرة وابتكار الحلول القانونية غير التقليدية، والتمتع بحس تقديري عالٍ للأمور.
- التفكير القانوني الاستراتيجي: التفكير بعقلية قانونية منظمة في كافة الأوقات، والقدرة الاستثنائية على التفكير خارج الصندوق لحل المعضلات المعقدة.
- المرونة والعمل تحت الضغط: الكفاءة في مواجهة الصعاب، وتحمل أعباء وضغط العمل ، والالتزام بالمدد والمواعيد القضائية الصارمة.
- العمل الجماعي وبناء العلاقات: الإيمان بروح الفريق الواحد، والقدرة على الانسجام مع بيئات العمل المتنوعة وبناء علاقات مهنية ممتازة.
- الدقة والأداء العالي: الاهتمام البالغ بالتفاصيل الدقيقة والتركيز على تقديم مخرجات قانونية ذات جودة وأداء رفيع.